1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A REGIR PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE VIDEO ACTAS PARA SESIONES PLENARIAS (MODO SaaS) TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

CLÁUSULA 1ª. Régimen Jurídico

El contrato a realizar se califica como contrato administrativo de servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.

La presente contratación tiene carácter administrativo, y se regirá en todo lo no previsto especialmente en este pliego de condiciones por lo dispuesto en las siguientes normas:

- Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre Contratación Pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) -RGPD-.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -LOPD/18-.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas -RGLCAP-.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

CLÁUSULA 2ª. Capacidad para contratar. Solvencia. ROLECE

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

1.Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentran incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 LCSP 2017, en su redacción dada por el RD-ley 14/2019, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica (art. 65.1 LCSP 2017).

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir además los requisitos establecidos en el artículo 68 LCSP 2017.

2. La Solvencia económica y financiera del empresario se acreditara mediante uno de los medios siguientes:

• Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a lo exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, a lo establecido reglamentariamente.
El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, salvo en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, servicios o suministros. Deberá acreditarse un volumen anual de negocios al menos de 8.850 euros.

• Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales de una cuantía mínima de 23.600 euros.

La Solvencia técnica del empresario se acreditara:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

máximo los tres últimos años, indicando el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, por un importe mínimo de 4.130 euros .
(Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado , mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos que se encuentran en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación, en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares deberá acudir al CPV, se atenderá a los tres primeros números de los respectivos códigos de la CPV.

3.La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público es condición obligatoria para la participación en este contrato y a estos efectos , acredita excepto prueba en contrario , las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a la personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial y otras circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar que hayan de constar en este.
A estos efectos , también se considerara admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro juntamente con la documentación preceptiva, siempre que la solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de ofertas. La acreditación se realizara mediante el justificante de recepción de la solicitud emitida por el Registro y una declaración responsable de haber aportado la documentación y no haber recibido requerimiento de subsanación

CLÁUSULA 3ª. Objeto. No división en lotes

El objeto del contrato es la plataforma audiovisual para la creación, gestión y publicación de Video Actas de sesiones plenarias municipales del Ayuntamiento de Algemesí, en régimen de Software como Servicio (SaaS).

La plataforma deberá permitir gestionar, publicar y consultar los plenos municipales a través de una interfaz visual responsiva, accesible desde cualquier tipo de dispositivo con conexión a internet, así como facilitar el control de flujos de trabajo para la firma digital de grabaciones y la generación de Video Actas con la documentación asociada

CPV:72510000-3	DESCRIPCIÓN DE CPV: Servicios de gestión relacionados con la informática

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

La contratación conjunta de la plataforma, el servicio de alojamiento, el mantenimiento, el soporte técnico y la migración histórica se considera adecuada, puesto que todas estas prestaciones forman parte de una única necesidad funcional: garantizar la gestión integral y continuada de las videoactas municipales.

La separación artificial del objeto dificultaría la responsabilidad técnica sobre el servicio, incrementaría los riesgos de discontinuidad, podría comprometer la integridad de la migración histórica y afectaría negativamente a la conservación de los enlaces ya publicados.

CLÁUSULA 4ª. Valor estimado y precio del contrato

De acuerdo con el artículo 101.2 LCSP 2017, para determinar el valor estimado se han tenido en cuenta los costes directos, indirectos, gastos generales de estructura y beneficio industrial.

A los efectos previstos en el artículo 101.1 LCSP 2017, el valor estimado del contrato a realizar asciende a la cantidad de 23.600 €.

Concepto	Importe sin IVA	Importe con IVA 21 %
Presupuesto anual del servicio SaaS	**5.900,00 €**	**7.139,00 €**
Valor estimado máximo del contrato. Duración máxima de cuatro años	**23.600,00 €**	**28.556,00 €**

El precio de licitación anual del contrato es de 5.900,00 €, más 1.239 € de IVA.

Este contrato se tramita de forma anticipada de acuerdo a la Disposición Adicional Tercera de la LCSP “Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material deba empezar en el ejercicio siguiente (...), sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que deben financiar el contrato correspondiente.”

CLÁUSULA 5ª. Plazo de ejecución y prórroga

El contrato tendrá un plazo de vigencia de un año a contar desde la fecha que se establezca en el documento de formalización. Asimismo, por acuerdo expreso de las partes, el presente contrato será susceptible de prórrogas expresas de un año, hasta

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

un máximo de tres, sin que, en total, la duración del contrato pueda exceder de cuatro años, prórrogas incluidas.

La/s prorroga/s se acordara/n expresamente por el órgano de contratación y sera obligatoria para el empresario, mediante un preaviso de tres meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

CLÁUSULA 6ª. Procedimiento de adjudicación

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, rigiéndose, asimismo, por las reglas aplicables a la tramitación simplificada.
El expediente de contratación se tramitara de conformidad con las reglas que rigen esta forma de adjudicación y se encuentran comprendidas en los artículos 131 y 159 de la LCSP

CLÁUSULA 7ª. Presentación, forma y contenido de las proposiciones

7.1 LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La presentación de proposiciones sera en formato electrónico, únicamente podrán presentarse los archivos electrónicos en el punto o Registro señalado en el perfil del contratante, ubicado en la dirección electrónica contrataciondelestado.es

7.2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Se prevé un plazo de presentación de proposiciones de quince días naturales, a contar desde el anuncio de publicación en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento (art. 159 LCSP 2017).

Las proposiciones serán secretas, no pudiendo divulgar el órgano de contratación la información facilitada por los licitadores que hayan designado como confidencial.

Cada licitador no podrá suscribir más de una proposición para el presente contrato. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen este contrato, sin salvedad o reserva alguna.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

Se presentaran 2 archivos electrónicos, firmados por los candidatos y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del [*archivo electrónico*] y la leyenda «Oferta para el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE VIDEO ACTAS PARA SESIONES PLENARIAS (MODO SaaS) ».

La denominación de los sobres es la siguiente:
***Archivo electrónico*«A»: Documentación Administrativa y documentación valorable mediante juicio de valor.**

***Archivo electrónico* «B»: Proposición Económica y documentación valorable de forma automática.**

Los documentos a incluir en cada *archivo electrónico* deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada Archivo electrónico, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los mismos:

ARCHIVO ELECTRÓNICO «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN VALORABLE MEDIANTE JUICIO DE VALOR

1.De conformidad con lo previsto en los artículos 140 y 141 LCSP 2017, en el sobre A deberá incluirse la declaración responsable, que deberá ajustarse al modelo facilitado en el presente pliego como Anexo I.

Dicha declaración responsable deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

1. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.

2. Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contractació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

3. Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 LCSP 2017.

4. La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser “habilitada” de conformidad con lo dispuesto en la Disp. Adic. 15ª LCSP 2017, en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia deberá recogerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Asimismo, en los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP 2017, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo 141 LCSP 2017.

La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 LCSP 2017 se realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3º del art. 140 LCSP 2017.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información requerida . Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP 2017.

Además de la declaración responsable referida, las empresas extranjeras deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contractació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refiere el artículo 140 LCSP 2017, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

2.Memoria comprensiva de todas las mejoras valorables mediante juicio de valor, establecidas como mejoras de carácter técnico, en el articulo 9 de PPT. La memoria tendrá una extensión máxima de 20 paginas con letra Arial 11.

ARCHIVO ELECTRÓNICO «B» PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN VALORABLE DE FORMA AUTOMÁTICA.

La proposición económica se ajustará al siguiente modelo

«MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dª ____, con domicilio a efectos de notificaciones en la dirección de correo electrónico ____, con DNI nº ____, en representación de D./Dª____ (o en nombre propio), con DNI nº ____, interesado en por procedimiento abierto del contrato administrativo de servicios DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE VIDEO ACTAS PARA SESIONES PLENARIAS (MODO SaaS), expte. __/__, anunciado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Algemesí, de fecha ____ hago constar que conozco el pliego de cláusulas administrativas que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de ____ € y ____ €, correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Algemesí y en particular efectúa el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente la prestación.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

En ____, a ____ de ____ de ____.

Firma del licitador.»

CLÁUSULA 8ª. Garantía provisional

De acuerdo con lo establecido en el artículo 106 LCSP 2017, no será necesario que los licitadores constituyan garantía provisional.

CLÁUSULA 9ª. Criterios de adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderán a varios criterios de adjudicación, de forma que la oferta más ventajosa, será entendida como la mejor oferta en base a criterios de calidad-precio y con un máximo de 100 puntos.

A. Criterios cuantificables AUTOMÁTICAMENTE, se puntuarán en orden decreciente con un máximo de 75 puntos:

1. Baja en el precio : Hasta un máximo de 75 puntos

Para la valoración de este apartado se valorará el precio ofertado a la baja.

Fórmula de valoración económica: la puntuación correspondiente al criterio precio ofertado se calculará conforme a la siguiente fórmula: **P = 75 × (Oferta más baja / Oferta valorada)**, donde P es la puntuación económica de la oferta analizada, la oferta más baja es el menor precio anual válido presentado por las licitadoras y la oferta valorada es el precio anual de la oferta que se evalúa. La oferta de menor precio obtendrá 75 puntos y el resto obtendrá una puntuación proporcional conforme a dicha fórmula.

Se considerarán ofertas desproporcionadas o temerarias las que se encuentran en los supuestos reseñados en el artículo 85 del Reglamento de la LCAP.
Cuando se identifique una proposición como desproporcionada o temeraria se procederá de acuerdo a lo previsto en el artículo 149 del LCSP.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

B. Criterios cuya valoración dependa de un JUICIO DE VALOR,
La valoración de los criterios técnicos se realizará exclusivamente sobre las mejoras, prestaciones o garantías que superen los requisitos mínimos exigidos en el presente pliego y que estén suficientemente acreditadas en la documentación técnica presentada por las licitadoras. No se otorgará puntuación adicional por el simple cumplimiento de obligaciones que tengan carácter mínimo u obligatorio.
A efectos de garantizar una valoración homogénea, motivada y trazable, se atenderá a, la viabilidad técnica de la propuesta, su impacto en la continuidad y calidad del servicio, la reducción de cargas administrativas, la mejora de la accesibilidad ciudadana y el incremento de garantías sobre la custodia, integridad y disponibilidad de la información municipal.

Regla común de valoración: dentro de cada subcriterio, la puntuación se asignará de forma proporcional al grado de cumplimiento acreditado. Con carácter orientativo, se aplicará la siguiente escala: 0 puntos cuando la mejora no se aporte, no esté acreditada o se limite al cumplimiento mínimo exigido; hasta el 50 % de la puntuación cuando la mejora sea parcial, genérica o de utilidad limitada; hasta el 75 % cuando la mejora sea concreta, viable y útil para el servicio; y el 100 % cuando la mejora sea completa, acreditada documentalmente, verificable y aporte un valor añadido claro para el Ayuntamiento.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

Calidad y completitud de las funcionalidades del portal público	***Técnico***	**12**
Subcriterio	**Puntos**	**Forma de valoración**
Mejoras sobre las funcionalidades mínimas del portal público: búsqueda, indexación, descarga y navegación	*5*	0 puntos: simple cumplimiento de las funcionalidades obligatorias del apartado 2.2 o ausencia de mejora acreditada. Hasta 2,5 puntos: mejoras parciales sobre búsqueda, indexación, descarga o navegación. Hasta 5 puntos: mejoras completas, verificables y superiores al mínimo exigido, con impacto claro en consulta ciudadana, precisión de búsqueda o reducción de cargas administrativas.
Experiencia de usuario (UX/UI, fluidez, responsive)	*2*	Hasta 1 punto: mejoras menores de diseño. Hasta 1,5 puntos: interfaz clara, responsive y fluida. Hasta 2 puntos: experiencia de usuario excelente, accesible, coherente con la imagen municipal y optimizada para distintos dispositivos.
Funcionalidades avanzadas (indexación automática, navegación inteligente, filtros avanzados y enlaces temporales)	*2*	Hasta 0,5 punto: funcionalidad adicional simple que no reproduzca requisitos mínimos. Hasta 1 puntos: automatización, indexación o filtros adicionales útiles y operativos. Hasta 2 puntos: búsqueda avanzada mejorada, navegación inteligente, filtros no obligatorios, sugerencias o enlaces temporales enriquecidos, siempre que superen lo exigido en el apartado 2.2.
Accesibilidad y multidioma del portal público, excluidas transcripción y subtítulos	*2*	Hasta 1 punto: mejoras parciales de accesibilidad o navegación multilingüe del portal, adicionales al soporte mínimo en valenciano y castellano. Hasta 2 puntos: mejoras completas, documentadas y plenamente integradas que incrementen la accesibilidad ciudadana, excluyendo expresamente la transcripción y los subtítulos, que se valoran solo en el criterio específico de mejoras.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contractació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

Integración con imagen corporativa	*1*	Hasta 0,5 puntos: personalización adicional sobre la cabecera, logotipos o colores exigidos como mínimo. Hasta 1 punto: integración avanzada, coherente y verificable de la imagen corporativa en portal, reproductor, plantillas y documentos generados, siempre por encima de la personalización mínima obligatoria.

Este criterio evalúa el grado en que la solución mejora lo exigido en el portal público (apartado 2.2):

Mejor usabilidad → mayor puntuación

Mayor automatización → mayor puntuación

Más funcionalidades → mayor puntuación

Garantías técnicas sobre el almacenamiento cloud independiente y el traspaso del bucket al Ayuntamiento, mejoradas respecto de las requeridas	***Técnico***	**5**
Subcriterio	**Puntos**	**Forma de valoración**
Mejoras en la independencia, trazabilidad y reversibilidad del almacenamiento cloud, incluyendo separación efectiva respecto de la infraestructura de la contratista, documentación técnica del bucket, estructura de permisos y evidencias de titularidad o control transferible al Ayuntamiento.	*2*	Hasta 1 punto: documentación o trazabilidad adicional respecto del mínimo exigido. Hasta 2 puntos: separación efectiva, trazabilidad reforzada, permisos, evidencias de control transferible y reversibilidad plenamente acreditadas, siempre como mejora sobre las obligaciones mínimas de los apartados 4 y 10.
Mejoras en el procedimiento de traspaso del bucket al finalizar el contrato, incluyendo reducción de plazos, plan de transición documentado, entrega de inventario, hashes	*2*	Hasta 1 punto: plan de traspaso que mejore parcialmente el mínimo de los apartados 4 y 10. Hasta 2 puntos: plan completo, con reducción del plazo máximo de 30 días, inventario enriquecido, hashes,

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

de verificación, pruebas de acceso y acompañamiento técnico al personal municipal.		pruebas de acceso, acompañamiento técnico y garantías jurídicas y técnicas verificables. No se puntuará la mera entrega obligatoria ni el cumplimiento del plazo máximo exigido.
Garantías adicionales de integridad, disponibilidad y conservación de los archivos, tales como verificación periódica, registro de incidencias, mecanismos de recuperación, política de copias o evidencias de conservación durante la vigencia del contrato.	*1*	Hasta 0,5 puntos: garantía adicional parcial sobre integridad, disponibilidad o conservación. Hasta 1 punto: garantías completas, documentadas y comprobables, adicionales a las obligaciones mínimas de conservación, recuperación, inventario y traspaso previstas en el pliego.

Mejoras y funcionalidades adicionales no requeridas en el pliego. Transcripción y subtítulos para dos idiomas con revisión humana	***Técnico***	**8**
Subcriterio	**Puntos**	**Forma de valoración**
Transcripción automática de las sesiones plenarias en valenciano y castellano, con revisión humana posterior, corrección lingüística, adecuación terminológica institucional y entrega en formatos reutilizables.	**3**	Hasta 1,5 puntos: transcripción automática en dos idiomas con revisión básica. Hasta 3 puntos: transcripción revisada humanamente, precisa, reutilizable, terminológicamente adecuada y útil para la gestión administrativa.
Generación de subtítulos activables y sincronizados en valenciano y castellano, revisados humanamente, integrados en el portal público y asociados temporalmente al vídeo para mejorar la accesibilidad y consulta ciudadana.	**2**	Hasta 1 puntos: subtítulos activables en dos idiomas con sincronización básica. Hasta2 puntos: subtítulos revisados humanamente, correctamente sincronizados, accesibles, integrados en el portal y de alta calidad lingüística.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

Mejoras funcionales adicionales no exigidas en el pliego que aporten valor al servicio, tales como herramientas avanzadas de búsqueda, exportación, analítica de uso, automatización de tareas, mejoras de administración o funcionalidades de accesibilidad complementarias.	**2**	Hasta 1 punto: mejora funcional concreta de utilidad limitada, ofertada expresamente y no incluida entre los requisitos mínimos ni en el mantenimiento evolutivo ordinario. Hasta 2 puntos: mejora concreta, viable, implantable sin coste adicional desde el inicio o comprometida de forma verificable en la oferta, con impacto claro en búsqueda, administración, accesibilidad, exportación o automatización.
Plan de implantación, documentación y soporte específico para las mejoras ofertadas, incluyendo descripción técnica, calendario de puesta en marcha, responsables, formación y procedimiento de validación por el Ayuntamiento.	**1**	Hasta 0,5 puntos: plan genérico de implantación o soporte de las mejoras ofertadas. Hasta 1 punto: plan completo, calendarizado, con responsables, documentación, formación adicional vinculada exclusivamente a las mejoras ofertadas y procedimiento de validación por el Ayuntamiento. No se valorará la formación inicial mínima exigida en el apartado 8.

En caso de empate, tendrá prioridad la propuesta que haya obtenido más puntuación en la mejora de precio.

CLÁUSULA 10ª. Régimen de revisión de precios

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y el artículo 103 LCSP 2017, que regulan los requisitos para que proceda la revisión de precios en los contratos del sector público, a este contrato no resulta aplicable la citada revisión.

CLÁUSULA 11ª. Mesa de contratación

La Mesa de Contratación estará formada por los siguientes miembros:

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

Presidenta:
Sra. Carmina Borras Ortega Regidora delegada de Innovació i Transformació Digital, Suplente José Javier Sanchis Bretones. Alcalde

b) Vocales:

— Sra. Olivia Martinez García (Vocal Secretaria de la Corporación).Suplente Silvia Donderia Cervera. Jefa Servicio de Medio Ambiente

— Sra. Rosa Mico Villora, Vocal (Interventora de la corporación).Suplente Carolina Talens Girbes. Técnica de Intervención

— Tony Cooper Villar. Regidor Esquerra Unida.

c) Secretaria:
— Sra. Emilia Giménez Ribes, Jefa del Servicio de Contratación y Patrimonio que actuara como a secretaria de la Mesa.

CLÁUSULA 12ª. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y 191 LCSP 2017, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público.

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA 13ª. Calificación de la documentación y apertura de proposiciones

La Mesa de contratación se constituirá tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, quién procederá a la apertura de *archivos electrónicos* «A» "Documentación Administrativa" y calificará la declaración responsable y la documentación administrativa contenida en los mismos.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se rechazará la proposición.

Posteriormente, una vez calificada la documentación general y/o subsanados los defectos u omisiones, la Mesa procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitación, las rechazadas y causas de su rechazo.

Después serán valorados los criterios de adjudicación que dependen de juicio de valor en un plazo máximo de 7 días naturales.

La Mesa de Contratación recibidos los informes valorativos , procederá a su puntuación y abrirá los archivos B, proposición económica y si fuera necesario dará traslado de la documentación contenida en el mismo a los servicios técnicos del Departamento encargado, para que emitan un informe valorativo, en este caso celebrará nueva sesión para adoptar la correspondiente propuesta de adjudicación. La Mesa formulará propuesta de adjudicación al órgano de contratación en la que constará una relación de los licitadores por orden decreciente de puntuación y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en este pliego. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no adopte el acuerdo de adjudicación.

CLÁUSULA 14ª. Requerimiento de documentación

La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.

Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación. Reglamentariamente se regulará el procedimiento al que se refiere el presente párrafo.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP 2017 para que, dentro del plazo de7 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 LCSP 2017 si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP 2017; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP 2017.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

CLÁUSULA 15ª. Garantía definitiva

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

El licitador que presente la mejor oferta en la licitación de los contratos deberá constituir una garantía del 5% del precio final ofertado, excluido el IVA, de acuerdo a cualquiera de los medios establecidos en el artículo 108 LCSP 2017.

Según lo dispuesto en el artículo 111 LCSP 2017, la garantía no será devuelta o el aval o seguro de caución cancelado, hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declarare resolución de éste sin culpa para el contratista.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 LCSP 2017, y transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110.

CLÁUSULA 16ª. Devolución y cancelación de la garantía definitiva

La devolución y cancelación de la garantía definitiva se llevará a cabo en los términos establecidos en el artículo 111 LCSP 2017, siempre que hayan finalizado los períodos de garantías correspondientes a los contratos derivados y hayan cumplido satisfactoriamente las obligaciones correspondientes a aquéllos.

CLÁUSULA 17ª. Ofertas anormalmente bajas

El carácter anormal de las ofertas se apreciará en función del que prevé el articulo 85 del RGLCAP
En todo caso, se estará a lo previsto en el artículo 149 LCSP 2017 para la regulación y régimen jurídico de las ofertas anormalmente bajas.

CLÁUSULA 18ª. Adjudicación

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación procederá a adjudicar el contrato, de forma que la resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días (art. 151.1 LCSP 2017).

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155 LCSP 2017, la notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. l

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato conforme al apartado 3 del artículo 153 LCSP 2017.

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la Disp. Adic 15ª LCSP 2017.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

CLÁUSULA 19ª. Perfección y formalización del contrato

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano de contratación, formalizándose en documento administrativo dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación del mismo (art. 153 LCSP 2017).

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

De conformidad con lo previsto en el artículo 154.1 LCSP 2017, la formalización del contrato deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.

CLÁUSULA 20ª. Riesgo y ventura

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto por el artículo 197 LCSP 2017.

CLÁUSULA 21ª. Abonos al contratista

El pago del precio del contrato se realizará en la forma establecida en el artículo 198 LCSP 2017.

El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada por la Unidad que reciba el trabajo o, en su caso, por el designado como responsable del contrato.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 LCSP 2017 y en el apartado 1 del artículo 243 LCSP 2017, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP 2017.

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

CLÁUSULA 22ª. Modificación del contrato

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés público, modificaciones en el mismo, sin perjuicio de los

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

supuestos previstos en la LCSP 2017 respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en los artículos 203 y ss LCSP 2017 yy de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP 2017, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP 2017.
Las modificaciones no previstas en el contrato solo podrán realizarse cuando la modificación cumpla los requisitos y limites previstos en el articulo 205 de la LCSP

CLÁUSULA 23ª. Suspensión del contrato

El Ayuntamiento podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente procederá la suspensión del contrato si se diera la circunstancia señalada en el artículo 208 LCSP 2017.

Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 208 LCSP 2017, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

CLÁUSULA 24ª. Cesión y subcontratación del contrato

La cesión del presente contrato se realizará en los términos del artículo 214 LCSP 2017, y, en todo caso, deberán respetarse los siguientes requisitos:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

La subcontratación en el presente contrato se regirá por lo dispuesto en el artículo 215 LCSP 2017, y, en todo caso, se sujetará a las siguientes condiciones:

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP 2017, en su redacción dada por el RD-ley 14/2019.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

c) El licitador deberá comunicar en su oferta las circunstancias referidas a la posible parte del contrato que pretenden subcontratar, de forma que los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere el artículo 215 LCSP 2017, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

d) De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 75 LCSP 2017, en el presente contrato NO se podrá proceder a la subcontratación debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal.

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP 2017, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias (art. 215.3 LCSP 2017):

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP 2017.

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP 2017, así como de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos (art. 215.4 LCSP 2017, en su redacción dada por el RD-ley 14/2019).

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contractació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial a los efectos del régimen de resolución del contrato (art. 211.1.f) LCSP 2017).

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren el artículo 215 LCSP 2017, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en el artículo 215 LCSP 2017, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71, en su redacción dada por el RD-ley 14/2019.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

Sin perjuicio de lo establecido en la Disp. Adic. 51ª LCSP 2017, los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

CLÁUSULA 25ª. Derechos y obligaciones del contratista. Condiciones especiales de ejecución

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera el Ayuntamiento al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar y entregar correctamente los bienes objeto del suministro.

Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos.

Sin embargo, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato.

Asimismo, de conformidad con el artículo 122.2 LCSP 2017, en su redacción dada por el RD-ley 14/2019, el contratista está obligado a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos (LOPD/18 y RGPD).

Estas obligaciones tienen el carácter de obligacines contractuales esenciales a los efectos del régimen de resolución del contrato (art. 211.1.f) LCSP 2017).

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista.

Condiciones especiales de ejecución del contrato (art. 202 LCSP 2017, en su redacción dada por la RD-ley 14/2019):

Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del artículo 145 LCSP 2017, no sean directa o indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el derecho de la Unión Europea. En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las establecidas en el artículo 202.2 LCSP 2017.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

En cumplimiento del citado precepto, se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución de este contrato:

- Conforme al que se dispone en el art. 202 de la LCSP, en la ejecución del contrato, el adjudicatario además de cumplir, respecto de los trabajadores vinculados a la ejecución del contrato, las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, deberá cumplir el convenio colectivo aplicable, respetando las condiciones que se establezcan en dicho convenio y abonando, en todo caso, al menos el salario recogido en el mismo según la categoría profesional que le corresponda al trabajador. El incumplimiento de tales condiciones es causa de resolución del contrato.

Estas obligaciones tienen el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos del régimen de resolución del contrato (art. 211.1.f) LCSP 2017).

CLÁUSULA 26ª. Resolución del contrato

Son causas de resolución del contrato las recogidas en el artículo 211 LCSP 2017, así como las siguientes, de conformidad con lo previsto en el art. 313.1 LCSP 2017:

a) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.

b) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor.

c) Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal.

La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración.

En los supuestos de resolución previstos en las letras a) y c) del apartado 1 del art. 313.1 LCSP 2017, el contratista solo tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

En los supuestos de resolución contemplados en la letra b) del apartado 1 del art. 313 LCSP 2017, el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por servicios dejados de prestar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran prestado.

CLÁUSULA 27ª. Jurisdicción

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.

CLÁUSULA 28ª. Tratamiento de los datos de carácter personal

El Ayuntamiento de Algemesí, como responsable del tratamiento, tomará las medidas oportunas para facilitar al adjudicatario del contrato, en calidad de interesado, toda información indicada en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) -RGPD-, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 de la citada norma, y en lo dispuesto en los artículos 11 y ss de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -LOPD/18-, relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño, si es el caso.

La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.

El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud de los artículos 12 y ss LOPD/18.

En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo 11 RGPD, el responsable no se negará a actuar a petición del interesado con el fin de ejercer sus derechos en

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contractació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

virtud de los artículos 15 a 22 de dicha norma y artículos 12 y ss LOPD/18, salvo que pueda demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado.

Asimismo, el responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22 RGPD, y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud.

Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.

El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación.

Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.

Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.

La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 RGPD, así como toda comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34 RGPD serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento podrá:

a) Cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada, o

b) Negarse a actuar respecto de la solicitud.

El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

Cuando se obtengan del adjudicatario datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento de esta Administración, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación (art. 13 RGPD):

a) La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante.

b) Los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso.

c) Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento.

d) Cuando el tratamiento se base en la letra f) del apartado 1 del artículo 6 RGPD, los intereses legítimos del responsable o de un tercero;

e) Los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales.

f) La intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el párrafo segundo o del artículo 49.1 RGPD, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.

Además de la información mencionada anteriormente, el responsable del tratamiento de datos de esta Administración facilitará al adjudicatario del presente contrato, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:

a) El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.

b) La existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.

c) Cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6.1.a), o el artículo 9.2.a) RGPD, la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

d) El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

e) Si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;

f) La existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refieren los apartados 1 y 4 del artículo 22 RGPD y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente a tenor de lo arriba expuesto.

Las disposiciones de los apartados antes citados no serán aplicables cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de la información.

Asimismo, el responsable del tratamiento de datos tendrá en cuenta las siguientes circunstancias:

A.- Cuando los datos personales no se hayan obtenidos del adjudicatario del contrato, el responsable del tratamiento le facilitará la siguiente información (art 14.1 RGPD):

a) La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

b) Los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;

c) Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales, así como la base jurídica del tratamiento;

d) Las categorías de datos personales de que se trate;

(*En su caso*): e) Los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales.

(*En su caso*): f) La intención del responsable de transferir datos personales a un destinatario en un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el párrafo segundo del artículo 49.1 RGPD, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de ellas o al hecho de que se hayan prestado.

B.- Además de la información mencionada en el apartado anterior, relativo a los datos personales que no se hayan obtenido del adjudicatario del contrato, el responsable del tratamiento facilitará al interesado la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente respecto del interesado (art. 14.2 RGPD):

a) El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando eso no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.

b) Cuando el tratamiento se base en el artículo 6.1.f) RGPD, los intereses legítimos del responsable del tratamiento o de un tercero.

c) La existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contractació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

d) Cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6.1.a), o el artículo 9.2.a) RGPD, la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento antes de su retirada.

e) El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

f) La fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden de fuentes de acceso público.

g) La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere los apartados 1 y 4 del artículo 22 RGPD y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

El responsable del tratamiento facilitará la información indicada en los apartados A) y B) (art. 14.3 RGPD):

a) Dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos.

b) Si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, a más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho interesado, o si está previsto comunicarlos a otro destinatario, a más tardar en el momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez.

Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de los datos personales para un fin que no sea aquel para el que se obtuvieron, proporcionará al interesado, antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier otra información pertinente indicada en el apartado B arriba citado.

Las disposiciones de los apartados 1 a 4 del artículo 14 RGPD no serán aplicables cuando y en la medida en que:

a) El interesado ya disponga de la información.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

b) La comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado, en particular para el tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, a reserva de las condiciones y garantías indicadas en el artículo 89.1 RGPD, o en la medida en que la obligación mencionada en el apartado 1 del art. 14 del citado Reglamento pueda imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de tal tratamiento. En tales casos, el responsable adoptará medidas adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, inclusive haciendo pública la información.

c) La obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado, o cuando los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial sobre la base de una obligación de secreto profesional regulada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, incluida una obligación de secreto de naturaleza estatutaria.

El adjudicatario del presente contrato podrá ejercer el derecho de acceso a los datos de carácter personal en los términos del artículo 15 RGPD así como ejercer el derecho de rectificación en los términos del artículo 16 RGPD, y el derecho al olvido según las previsiones del artículo 17 RGPD.

El adjudicatario del presente contrato, además, tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes (art. 18 RGPD):

a) El interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos.

b) El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso.

c) El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contractació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

d) El interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21.1 RGPD mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.

Asimismo, cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud de lo arriba expuesto en relación a la limitación del tratamiento, dichos datos sólo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro.

Si el adjudicatario del presente contrato ha obtenido la limitación del tratamiento con arreglo a lo arriba expuesto será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha limitación.

El responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación o supresión de datos personales o limitación del tratamiento efectuada con arreglo a los artículos 16.1, 17.1 y 18.1 RGPD a cada uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. El responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios, si éste así lo solicita (art. 19 RGPD).

El adjudicatario podrá ejercer el derecho de portabilidad de los datos de forma que tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando (art. 20 RGPD):

a) El tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6.1.a), o el artículo 9.2.a) RGPD o en un contrato con arreglo al artículo 6.1. b) RGPD.

b) El tratamiento se efectúe por medios automatizados.

Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con lo expuesto, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.

El ejercicio del derecho de portabilidad de datos se entenderá sin perjuicio del artículo 17 RGPD. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contractació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

El derecho de portabilidad de datos no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

El adjudicatario tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en las letras e) o f) del apartado 1 del artículo 6 RGPD, incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones (art.21 1 RGPD).

En relación al tratamiento de los datos, el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la seudonimización, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos, como la minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, y valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la Sección 3 del Capítulo IV RGPD, a fin de cumplir los requisitos del mismo y proteger los derechos de los interesados (art. 25.1 RGPD en relación con el art. 28 LOPD/18).

El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de personas físicas (art. 25.2 RGPD).

A tal efecto, podrá utilizarse un mecanismo de certificación aprobado con arreglo al artículo 42 RGPD como elemento que acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 25 RGPD.

En todo caso, el Ayuntamiento de Algemesi velará por que el adjudicatario pueda ejercer de forma correcta los derechos previstos en los artículos 12 a 18 LOPD/18.

CLÁUSULA 29ª.- Cláusula de confidencialidad

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

El adjudicatario y toda persona física o jurídica de él dependiente que, por razón del presente contrato, se encuentre bajo la autoridad del responsable de tratamiento o del encargado y acceda o pueda acceder a datos personales responsabilidad de esta Administración, sólo podrá tratar dichos datos siguiendo las instrucciones del responsable de tratamiento de este Ayuntamiento, salvo que esté obligado al tratamiento de los citados datos en virtud del Derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros.

NEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. ARTÍCULO 159.4.C).

D./Dª. , con DNI nº , en nombre de la sociedad , con NIF nº , actuando como ,teléfono…... en relación con el presente expediente de contratación,

DECLARO bajo mi responsabilidad:
1º.-Que ostento la representación legal de la empresa que presenta la oferta. 2º.-Que la empresa a la que represento está legalmente constituida, dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional y solvencia necesaria para concertar la ejecución del contrato y que el objeto social de la misma comprende la actividad objeto del mismo, de acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, los cuales se hallan correctamente inscritos en los Registros correspondientes.
3º.-Que la empresa a la que represento no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.
4º.-Que la empresa a la que represento se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución previstas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen este contrato.
5º.-Que la empresa a la que represento, en caso de ser extranjera, acepta someterse al fuero español.
6º.-Que la empresa a la que represento, en el caso de estar formada por una unión de empresarios, se compromete a la constitución de la unión.
7º.-Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público, la dirección de correo electrónico habilitada por la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y comunicaciones que deriven del presente expediente de contratación es la siguiente:

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 159.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, a cuyo efecto me comprometo a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en caso de ser requerido por el órgano contratante y autorizo expresamente al órgano contratante, cuando ello fuera procedente, su

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin

1.Firmante: Emilia Giménez Ribes
Puesto: Técnica Contratació
Fecha Firma: 19/10/2026 12:40:19

verificación directa.

NOTA. Esta declaración deberá ir firmada electrónicamente y se presentará, exclusivamente, a través del enlace a la licitación que estará disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público una vez que se proceda a la convocatoria de la misma.

CSV: 46680IDOC2473BF57E2FFE5341B0 - https://sede.algemesi.es/eAdmin